2024年广东省考试录用公务员《公安专业科目》答案解析

（认准TB：Seeyee智库，获取持续更新）

【解析1—正确答案C】

本题考查公安时政。

2020年11月16日至17日，中央全面依法治国工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，他强调：“要坚持统筹推进国内法治和涉外法治。要加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益。要强化法治思维，运用法治方式，有效应对挑战、防范风险，综合利用立法、执法、司法等手段开展斗争，坚决维护国家主权、尊严和核心利益。要推动全球治理变革，推动构建人类命运共同体。”

故正确答案为C。

【解析2—正确答案C】

本题考查公安时政。

《十八大以来重要文献选编（上）》指出：“严明党的纪律，首要的就是严明政治纪律。党的纪律是多方面的，但政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的重要基础。”

故正确答案为C。

【解析3—正确答案A】

本题考查公安时政。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》对依宪治国做出了重要的论述：“宪法是党和人民意志的集中体现，是通过科学民主程序形成的根本法。坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。一切违反宪法的行为都必须予以追究和纠正。”

故正确答案为A。

【解析4—正确答案A】

本题考查宪法。

根据《宪法》第六十二条规定：“全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；（二）监督宪法的实施；（三）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律……”第六十七条规定：“全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；（二）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律……”根据《中华人民共和国宪法》第五十八条规定：“全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。”因此，我国宪法规定全国人民代表大会及常务委员会行使国家立法权。

故正确答案为A。

【解析5—正确答案C】

本题考查公安勤务能力。

A、B、D项错误，C项正确，根据《城市人民警察巡逻规定》第四条规定：“人民警察在巡逻执勤中履行以下职责：……（十四）巡察警区安全防范情况，提示沿街有关单位、居民消除隐患；……”杜某反映其商铺电线不断冒火星存在重大安全风险隐患，属于民警在巡逻过程中发现需要及时协助消除隐患，防范风险演变成治安灾害事故。湖边经常有鸽子粪掉下来、步行街某路灯出现了故障、步行街街角有很多建筑垃圾需要清理不属于需要采取紧急措施的案件、事件和事故，相对而言，杜某反映其商铺电线不断冒火星需要民警立即处置。

故正确答案为C。

【解析6—正确答案D】

本题考查职业道德与纪律要求。

根据《人民警察法》第三十六条第一款、第二款规定：“人民警察的警用标志、制式服装和警械，由国务院公安部门统一监制，会同其他有关国家机关管理，其他个人和组织不得非法制造、贩卖。人民警察的警用标志、制式服装、警械、证件为人民警察专用，其他个人和组织不得持有和使用。”

根据《公安机关人民警察内务条令》第四十二条规定：“公安民警应当爱护和妥善保管警服及警衔、警号、胸徽、帽徽、领花等标志，不得赠送、转借给非人民警察身份人员。”

A、B、C项错误，D项正确，警服是警察身份和执法的重要标志，体现着一个国家的警察风貌，人民警察应当爱护和妥善保管警服及警衔、警号等标志，不得转借给其他非人民警察身份人员持有或使用。

故正确答案为D。

【解析7—正确答案D】

本题考查行政执法依据。

根据《治安管理处罚法》第二十四条第二款规定：“因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场馆的，强行带离现场。”

故正确答案为D。

【解析8—正确答案A】

本题考查职业道德与纪律要求。

《公安机关人民警察职业道德规范》规定：一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

A项正确，民警小张在工作之余努力学习法律知识，通过了国家统一法律职业资格考试，撰写的论文参加全国性的法治论文比赛获得二等奖体现了爱岗敬业。

B项错误，团结协作包括精诚合作，勇于担当，积极向上，小张的行为没有体现团结协作。

C项错误，清正廉洁包括艰苦朴素，情趣健康，克己奉公，小张的行为没有体现清正廉洁。

D项错误，秉公执法包括事实为据，秉持公正，惩恶扬善，小张的行为没有体现秉公执法。

故正确答案为A。

【解析9—正确答案D】

本题考查刑事执法依据。

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十九条规定：“需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项，通知金融机构等单位协助办理。冻结股权、保单权益的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。冻结上市公司股权的，应当经省级以上公安机关负责人批准。”因此，冻结债券、股票等财产，应当经县级以上公安机关负责人批准。

故正确答案为D。

【解析10—正确答案C】

本题考查刑法。
根据《刑法》第二百六十六条规定：“诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。”
A 项错误，江某在银行存钱时将其本人名下的建设银行账户提供给两名男子，但该两名男子的行为还未知，故不构成电信网络诈骗罪的共犯。
B 项错误，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。江某在银行存钱时将其本人名下的建设银行账户提供给两名男子，没有涉及到合同诈骗的行为。
C 项正确，D 项错误，根据《反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定：“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。”江某的出借银行账户属于违法行为。
故正确答案为 C。

【解析 11—正确答案 B】
本题考查其他执法依据。
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第九条规定：“任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。”
故正确答案为 B。

【解析 12—正确答案 B】
本题考查人民警察法。
A 项错误，根据《人民警察法》第七条规定：“公安机关的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规的个人或者组织，依法可以实施行政强制措施、行政处罚。”根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》第四条规定：“警务辅助人员不具备执法主体资格，不能直接参与公安执法工作，应当在公安民警的指挥和监督下开展辅助性工作。警务辅助人员依照本办法履行职责受法律保护，有关单位和个人应当予以配合，相关法律后果由公安机关承担。”公安民警可以指挥和监督辅警开展辅助性工作，但不能指派其单独从事执法等处警等工作。
B 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条规定：“……对下列物品，不得扣押或者扣留：（一）与案件无关的物品；（二）公民个人及其所扶养家属的生活必需品；（三）被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。对具有本条第二款第二项、第三项情形的，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或者捺指印。必要时，可以进行拍照。但是，与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，结束后应当立即解除。”盗窃案件的赃物为被侵害人所有，原则上不得扣押，但与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，且要求在结束后立即解除对该财物的扣押措施，并非要求“即时”归还，故民警做法并无问题。
C 项错误，根据《治安管理处罚法》第一百一十六条规定：“人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）刑讯逼供、体罚、虐待、侮辱他人的；（二）超过询问查证的时间限制人身自由的；（三）不执行罚款决定与罚款收缴分离制度或者不按规定将罚没的财物上缴国库或者依法处理的；（四）私分、侵占、挪用、故意损毁收缴、扣押的财物的；（五）违反规定使用或者不及时返还被侵害人财物的……”根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二十七条规定：“公安机关必须依照法定程序，收集能够证实违法嫌疑人是否违法、违法情节轻重的证据。严禁刑讯逼供和以威胁、欺骗等非法方法收集证据。采用刑讯逼供等非法方法收集的违法嫌疑人的陈述和申辩以及采用暴力、威胁等非法方法收集的被侵害人陈述、其他证人证言，不能作为定案的根据。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响执法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，不能作为定案的根据。”第七十

一条规定：“在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行。询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并在询问笔录中注明。在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。”应保证嫌疑人的饮食，且不能通过刑讯逼供或变相刑讯逼供的方式进行取证，民警小张的做法涉嫌违法取证。
D 项错误，根据《治安管理处罚法》第一百零六条规定：“人民警察当场收缴罚款的，应当向被处罚人出具省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的罚款收据；不出具统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。”老王出具其所在公安局（即县级公安机关）制发的罚款收据，不符合罚款收据制发标准，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。
故正确答案为 B。

【解析 13—正确答案 D】
本题考查其他执法依据。
根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第四条第一项规定：“在道路上驾驶机动车，经呼气酒精含量检测，显示血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上的，公安机关应当依照刑事诉讼法和本意见的规定决定是否立案。对情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不予立案。”
故正确答案为 D。

【解析 14—正确答案 B】
本题考查职业道德与纪律要求。
A、C 项错误，B 项正确，忠诚就是忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律。为民就是始终把人民放在心中最高位置，全心全意为人民服务。公正就是公正执法，维护社会公平正义。小曾发现林某伪造了伤情疤痕长度，如实出具了鉴定意见，最能体现人民警察核心价值观中的公正。
D 项错误，人民警察核心价值观的内容人民警察核心价值观指：“忠诚、为民、公正、廉洁”，人民警察的核心价值观不包括奉献。
故正确答案为 B。

【解析 15—正确答案 A】
本题考查公安勤务能力。
A 项正确，提供路灯杆上的编码，可以获取到该路灯所处的具体位置信息。这种方式可以快速定位自己所在位置。因此，110 接线员可以引导事主提供就近路灯的编号。
B 项错误，该群众身处郊野，没有明显的建筑与房屋，引导其提供最近的房屋门牌号不恰当。
C 项错误，提供所在区域的邮政编码，只能明确该事主所在的区域，但仍无法确定具体位置，对确定该事主的位置意义不大。
D 项错误，提供远处的地标性建筑物只能确定该事主所在的一个大致方向，仍无法确定该事主的具体位置，并且题干中明确“现身处郊野，没有明显的建筑与房屋”，故本项不恰当。
故正确答案为 A。

【解析 16—正确答案 C】
本题考查群众工作能力。
A 项正确，小学生对汽车盲区的危险性、内轮差的危害、如何正确通过斑马线、如何避免事故发生等交通安全常识了解较少。去小学宣传交通安全可以宣传文明出行、安全乘车的重要性，倡导同学们要严格遵守交通法规，养成良好的文明出行习惯，做到不闯红灯、不横穿马路、不在道路上嬉戏玩耍、不乘坐超员车，努力增强自身的交通安全意识和自我保护意识。
B 项正确，霸凌指在校园内外学生间一方（个体或群体）单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱，造成另一方（个体或群体）身体和心理伤害、财产损失或精神损害等的

事件。到初中宣传反霸凌进行法治教育，可以帮助同学们认识到校园霸凌的类型和危害，正确辨别霸凌行为，明确霸凌者应当承担的责任，了解如何应对校园霸凌。
C 项错误，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，并依照相关法规采取相应措施的行为。常见的洗钱途径包括银行、保险、证券、房地产等各种领域。具体的洗钱手法有：现金走私、将大额现金分散存入银行、直接购置各种动产或不动产、利用证券业和保险业洗钱、利用互联网洗钱等。高中生不是洗钱的对象，也不容易参与洗钱，到高中宣传反洗钱不恰当。
D 项正确，大学生由于思想单纯、防范意识差，也存在急功近利、贪小便宜的心态，再加上社会经验不足，很容易发生校园贷诈骗、网络交友型诈骗、通信诈骗、刷单返利诈骗事件。为了避免被诈骗，大学生应该加强自我保护意识，提高警惕性，同时多了解一些社会常识和法律知识，增强自己的辨识能力。所以，到大学进行反诈骗宣传很有必要。
本题为选非题，故正确答案为 C。

【解析 17—正确答案 C】
本题考查应急处突能力。
A 项正确，电线掉在地上，已经下起小雨，且是在灯具厂门口，极易引发火灾，危害到灯具厂员工的人身财产安全，巡逻民警应立即上报分局指挥中心，请求指挥中心联系电力公司的人员过来维修。
B 项正确，灯具厂临近下班时间，陆续有工人向门口走来，很容易踩到电线引发触电事故。因此，巡逻民警可以用木板、石块等物品在电线掉落附近设置临时隔离区，防止群众靠近。
C 项错误，电线掉落虽然未有火花，但此刻下起小雨且陆续有工人走来，电线周边有触电风险。民警发现此情形后，需要立即上报并采取措施防止群众靠近，用防暴钢叉将电线叉到旁边存在一定触电隐患。
D 项正确，为了避免发生触电事故和引发火灾，可以要求灯具厂保安把厂门暂时关闭，防止工厂员工向掉落电线的区域聚集。
本题为选非题，故正确答案为 C。

【解析 18—正确答案 B】
本题考查其他执法依据。
根据《国家安全法》第七十七条规定：“公民和组织应当履行下列维护国家安全的义务：（一）遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定；（二）及时报告危害国家安全活动的线索；……”
A 项错误，有人在网上发布枪支售卖的信息，不属于危害国家安全活动的线索，不需要向国家安全机关报告。
B 项正确，有人在论坛上讨论国防机密，涉及到泄露国防机密，属于危害国家安全活动的线索，应向国家安全机关报告。
C 项错误，在公共场所贴反动标语，属于扰乱公共秩序的行为，由公安机关处理，不需要向国家安全机关报告。
D 项错误，购买和使用外国国旗不是违法行为，不需要向国家安全机关报告。
故正确答案为 B。

【解析 19—正确答案 C】
本题考查刑事执法依据。
根据《刑事诉讼法》第一百六十条规定：“在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起依照本法第一百五十六条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，应当对其身份进行调查，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其

自报的姓名起诉、审判。”
A 项正确，符合上述法律规定。
B 项正确，符合上述法律规定。
C 项错误，确实无法查明身份的，可以按自报的姓名起诉。
D 项正确，符合上述法律规定。
本题为选非题，故正确答案为 C。

【解析 20—正确答案 A】
本题考查行政执法依据。
A 项正确，根据《治安管理处罚法》第六十四条规定：“有下列行为之一的，处五百元以上一千元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：（一）偷开他人机动车的；（二）未取得驾驶证驾驶或者偷开他人航空器、机动船舶的。”
B 项错误，根据《道路交通安全法》第二十二条第二款规定：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”酒后驾驶机动车违反了《道路交通安全法》的规定，同时根据其酒精血液含量有可能涉嫌刑事犯罪。
C 项错误，根据《公民个人信息保护法》第十条规定：“任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。”收购他人电话卡并出售违反了《公民个人信息保护法》的规定。
D 项错误，根据《义务教育法》第二十九条规定：“教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展。教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。”教室体罚学生违反了《义务教育法》的规定。
故正确答案为 A。

【解析 21—正确答案 ABCD】
本题考查公安时政。
2017 年 5 月 19 日，习近平总书记在会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表时发表重要讲话，明确提出了“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”四句话、十六字总要求，为新形势下加强公安工作和公安队伍建设确定了方向坐标、明确了实现路径。
故正确答案为 ABCD。

【解析 22—正确答案 ABC】
本题考查公安时政。
习近平总书记 2020 年 2 月 5 日在中央全面依法治国委员会第三次会议上的重要讲话上强调，执法司法公正高效权威才能真正发挥好法治在国家治理中的效能。要加强对法律实施的监督，深化司法体制综合配套改革，推进严格规范公正文明执法，努力提升执法司法的质量、效率、公信力，更好把社会主义法治优势转化为国家治理效能。
故正确答案为 ABC。

【解析 23—正确答案 ABCD】
本题考查行政法与行政诉讼法。
根据《行政处罚法》第九条规定：“行政处罚的种类：（一）警告、通报批评；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（五）行政拘留；（六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”
A 项正确，符合第一项的规定。

B 项正确，符合第三项的规定。
C 项正确，符合第二项的规定。
D 项正确，符合第四项的规定。
故正确答案为 ABCD。

【解析 24—正确答案 ABD】
本题考查刑法。
A 项正确，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：“以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的‘开设赌场’。”
B 项正确，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。”
C 项错误，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定：“通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。”
D 项正确，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：“实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚：（一）具有国家工作人员身份的；（二）组织国家工作人员赴境外赌博的；（三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。”
故正确答案为 ABD。

【解析 25—正确答案 ABC】
本题考查民法。
A 项正确，根据《民法典》第一百八十五条规定：“侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。”
B 项正确，根据《民法典》第四百六十四条规定：“合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。”《民法典》第四百六十九条第一款规定：“当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。”
C 项正确，根据《民法典》第二百零七条规定：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。”
D 项错误，根据《民法典》第一千二百五十四条第三款规定：“发生本条第一款规定的情形的，公安等机关应当依法及时调查，查清责任人。”除此之外，在《民法典》中对于遗失物和收养登记中均涉及到公安机关职权。
故正确答案为 ABC。

【解析 26—正确答案 ABD】
本题考查情报信息工作能力。
A 项正确，作案工具是指犯罪分子为犯罪而准备或者对其犯罪行为的成立起实质性作用的本人财物，可以根据工具痕迹的种类、数量、形状、大小及遗留位置，推断工具种类特点、作案人数、实施犯罪的方法和手段。
B 项正确，痕迹检验是运用刑事科学技术手段，发现、提取、分析、检验鉴定犯罪分子遗留在案件现场上的各种痕迹物证，为侦查破案提供线索和证据。痕迹检验包括手印、足迹、工具痕迹、枪弹痕迹、牙齿痕迹、车轮痕迹、牲畜蹄迹和接体分离痕迹的检验等。现场上发现的痕迹，可以作为判断犯罪人数，罪犯活动情况和犯罪人个人特点的依据。

C 项错误，从犯罪行为实施的时间无法推断出作案的具体人数。
D 项正确，出租屋附近的监控可能会拍摄到犯罪分子进入出租屋以及作案后离开出租屋的画面，可以通过该画面判断作案人数、犯罪分子的穿着、犯罪分子的面貌特征等，因此调取出租屋附近的监控，对判断作案人数有重要作用。
故正确答案为 ABD。

【解析 27—正确答案 AC】
本题考查刑事执法依据。
A、C 项正确，B 项错误，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条规定："经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：（一）没有犯罪事实的；（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（三）犯罪已过追诉时效期限的；（四）经特赦令免除刑罚的；（五）犯罪嫌疑人死亡的；（六）其他依法不追究刑事责任的。对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。"根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十七条规定："需要撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的，办案部门应当制作撤销案件或者终止侦查报告书，报县级以上公安机关负责人批准。公安机关决定撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查时，原犯罪嫌疑人在押的，应当立即释放，发给释放证明书。原犯罪嫌疑人被逮捕的，应当通知原批准逮捕的人民检察院。对原犯罪嫌疑人采取其他强制措施的，应当立即解除强制措施；需要行政处理的，依法予以处理或者移交有关部门。"本题中公安机关认为陈某的案件不应追究刑事责任，即不认为是犯罪，故对陈某的案件应当依法进行撤销，依法撤销的案件无需再变更强制措施，对陈某应当立即释放并发给释放证明书。
D 项错误，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百三十一条规定："对被拘留的犯罪嫌疑人审查后，根据案件情况报经县级以上公安机关负责人批准，分别作出如下处理：……（四）具有本规定第一百八十六条规定情形之一的，释放被拘留人，发给释放证明书；需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门。"本题中对陈某的案件需要撤销，应当由办案部门制作撤销案件报告书，报县级以上公安机关负责人批准。批准撤销案件后，立即释放陈某，并发给释放证明书。
故正确答案为 AC。

【解析 28—正确答案 ABCD】
本题考查刑事执法依据。
A 项正确，许某在泰国实施犯罪，泰国有权根据本国法律对许某的案件进行管辖。
B 项正确，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十条第二款规定："中国公民在中华人民共和国领域外的犯罪，由其入境地、离境前居住地或者现居住地的公安机关管辖；被害人是中国公民的，也可由被害人离境前居住地或者现居住地的公安机关管辖。"本题中外国人许某在泰国非法侵害我国公民致其死亡，被害人为我国公民，故被害人吴某离境前的居住地，也就是 A 市公安机关有权管辖该案件。
C 项正确，根据《刑法》第十条规定："【对外国刑事判决的消极承认】凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。"本题中，许某已经触犯我国刑法，依法应当负刑事责任，其在泰国经过审判后，我国仍然可以根据上述法律规定追究其刑事责任。
D 项正确，根据《刑法》第一百九十八条规定："【保险诈骗罪】有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：……（五）投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。有前款第四项、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。"本题中，

许某将其妻子吴某推下山致其死亡构成故意杀人罪。同时许某作为保险投保人，故意造成被保险人死亡，构成保险诈骗罪。
故正确答案为 ABCD。

【解析 29—正确答案 ABCD】
本题考查行政执法依据。
根据《治安管理处罚法》第十一条规定：“办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。”
A 项正确，淫秽光盘属于办理治安案件中查获的淫秽物品，应当予以收缴。
B 项正确，赌博游戏机属于上述规定中的赌具，应当依法予以收缴。
C 项正确，根据上述规定，对查获的赌资 200 元应当依法收缴。
D 项正确，张某的电动车用于兜售淫秽光盘时使用，属于直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的交通工具，故对电动车应当依法收缴。
故正确答案为 ABCD。

【解析 30—正确答案 ABC】
本题考查应急处突能力。
A 项正确，民警到达现场后应当立即将现场情况上报指挥中心，同时本次警情为突发事故，应当通知相关部门到场共同处置。
B 项正确，现场情况较严重，仅处警人员不能完成救援工作，应当请求增援，迅速解救被困人员。
C 项正确，现场墙面倒塌致使工人被困，民警不能确定是否存在其他安全隐患。应当立即疏散群众并设置警戒线，防止发生二次事故对群众造成伤害。
D 项错误，题目要求为需当场实施的措施，此时工人被困危及生命安全，当场实施应当以解救被困人员为主，联系被压人员家属工作需要在核实现场被压人员数量及情况后再开展后续的工作。
故正确答案为 ABC。

【解析 31—正确答案 AC】
本题考查人民警察法。
A 项正确，根据《人民警察法》第二十一条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。”本题中孕妇黄某临产处于危急情形，民警应当立即进行救助。
B 项错误，居民因琐事发生纠纷不属于受理并出警的警情范围，但民警可以根据情况对辖区居民给予一定合法性维权引导。
C 项正确，债务问题属于民事纠纷，老赵告知其解决方法符合相关规定。
D 项错误，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十九条规定：“公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、投案人签名、捺指印。必要时，应当对接受过程录音录像。犯罪嫌疑人自动投案，公安机关应当立即接受。”民警面对投案自首的犯罪嫌疑人，应当先行受案登记并将其控制，后根据管辖权，移交给有权管辖的公安机关。
故正确答案为 AC。

【解析 32—正确答案 AB】
本题考查刑法。
A、B 项错误，根据《刑法》第十七条规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、

爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。”本题中所涉案件当事人均为已满十四周岁未满十六周岁的未成年人，丁某、陈某所涉案件无需负刑事责任，公安机关可以责令其父母或监护人加以管教。

C、D 项正确，根据《刑法》第二十九条规定：“教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。”本题中钟某教唆杜某抢劫，钟某与杜某构成共同犯罪，应当对钟某与杜某立案侦查。

本题为选非题，故正确答案为 AB。

【解析 33—正确答案 ABD】

本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，事发地位于偏僻位置，周边村民对涉事区域较为熟悉，走访附近生活的村民能够较快获取有价值的信息。

B 项正确，通过对现场进行勘验能够发现种植人留下的痕迹和线索，通过对线索痕迹进行分析从而找到种植人。

C 项错误，在现场蹲守虽然能找到种植人，但是需要耗费大量时间和警力，种植人前来现场的时间无法确定，不符合题干中“尽快查明的要求”。

D 项正确，通过调取视频监控能够锁定前来事发区域的人员，从而缩小嫌疑人范围，进而锁定种植人。

故正确答案为 ABD。

【解析 34—正确答案 ACD】

本题考查行政执法依据。

A 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第七十五条规定：“询问未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。”本题中询问三名小学生应当通知其父母或其他监护人到场。

B 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第七十二条规定：“询问违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人，应当个别进行。”询问违法行为人梁某及其妻子应当分别进行。

C 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十一条规定：“对于违法行为案发现场，必要时应当进行勘验，提取与案件有关的证据材料，判断案件性质，确定调查方向和范围。”对种植毒品原植物的现场进行勘验检查，根据检查结果判断案件性质。

D 项正确，对现场发现的罂粟作为证据进行鉴定，以确定是否为罂粟植株，完成证据链闭合。

故正确答案为 ACD。

【解析 35—正确答案 B】

本题考查行政执法依据。

A、C、D 项错误，B 项正确，根据《治安管理处罚法》第七十一条规定：“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：（一）非法种植罂粟不满五百株或者其他少量毒品原植物的；（二）非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的；（三）非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳的。有前款第一项行为，在成熟前自行铲除的，不予处罚。”材料中提到“现场确认一共有罂粟

125 株”，可知梁某非法种植罂粟不满五百株，构成治安违法行为。
故正确答案为 B。

【解析 36—正确答案 ABCD】
本题考查刑法。
根据《刑法》第三百五十一条规定：“非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：（一）种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的；（二）经公安机关处理后又种植的；（三）抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。”
A 项正确，发现非法种植的毒品原植物，一律强制铲除。
B 项正确，根据上述规定，经公安机关处理后又种植罂粟的，构成非法种植。
C 项正确，根据上述规定，非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。
D 项正确，根据上述规定，满足三个条件之一即构成刑事违法，本题中当事人用暴力抗拒铲除毒品原植物，构成刑事违法，应当按刑事案件开展调查。
故正确答案为 ABCD。

【解析 37—正确答案 A】
本题考查情报信息工作能力。
A 项正确，根据表格数据，2023 年 1 月盗窃警情数量为 1102 起，2024 年 1 月数量为 861 起，2024 年 1 月比 2023 年 1 月警情数量减少 241 起，是 2023 年盗窃警情的 21.9%，计算过程为：$\frac{861-1102}{1102}\times100\%\approx-21.9\%$，故 2024 年 1 月盗窃警情同比下降了 21.9%。
B 项错误，2021 至 2022 年一月盗窃警情呈上升趋势，2022 年 1 月-2024 年 1 月呈下降趋势。
C 项错误，2023 年 1 月警情同步下降幅度为 12.8%，计算过程为：$\frac{1102-1264}{1264}\times100\%\approx-12.8\%$，而 2024 年 1 月下降幅度为 21.9%，2023 年 1 月盗窃警情同步下降幅度比 2024 年 1 月小。
D 项错误，2024 年 1 月接报盗窃车内财物 136 起，住处盗窃 158 起，故 2024 年 1 月接报盗窃警情最多的是住处类盗窃。
故正确答案为 A。

【解析 38—正确答案 D】
本题考查公安勤务能力。
根据图 3：2024 年 1 月 H 市盗窃警情发案时段数据如下：

上午	144
下午	132
时间不明	121
上半夜	135
下半夜	164
傍晚	165

A、B、C 项错误、D 项正确，根据表格数据，首先确定巡逻时间段，上午时段警情数量为 144 起，下

午警情数量为 132 起，上午和下午时段总警情数量为 276 起；上半夜警情数量为 135 起，下半夜警情数量为 164 起，上半夜和下半夜时段警情总数为 299 起。上下半夜的案发数量超出上午和下午的案发数量，故巡逻时间应当安排在案发数量较多的上半夜和下半夜；其次确定巡逻路线，根据 2024 年 1 月 H 市盗窃类警情类别图可得出如下数据：

摩托车、电瓶车	154
住处	158
电动车电瓶	137
商铺	143
车内财物	136
电线电缆	133

根据数据可知，发生在摩托车、电动车停放点的案件为盗窃摩托车、电动车案件为 154 起与盗窃电动车电瓶的案件为 137 起相加共 291 起；发生在商业街的案件共 143 起，发生在小车停车场的案件共 136 起，发生在住宅小区的案件共 158 起，故根据案发数量，巡逻路线应当有限覆盖案发数量多的摩托车、电动车停放点。
故正确答案为 D。

【解析 39—正确答案 ACD】
本题考查行政管理能力。
A 项正确，通过组织群防群治力量对警情高发区域巡逻是贯彻公安机关群众路线的表现，也能够有效遏制警情的高发。
B 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第一款规定：“需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”摩托车、电动车保有量大，对所有驾驶人员进行排查会耗费大量警力，此外不能提供车辆来源并不等同于存在违法嫌疑，实施传唤可操作性不高，达不到压降涉摩托车、电动车盗窃警情的目的。
C 项正确，违法行为人盗窃摩托车、电瓶车后多通过维修车行、废品回收等行业销售赃物，对上述行业人员开展法制教育能够阻断违法人员销赃的途径，也能通过行业从业人员得到部分违法人员线索，从而达到降低摩托车、电动车盗窃警情的目的。
D 项正确，通过加强宣传教育，使群众加强防盗意识，增强防盗手段，从根源上减少盗窃案件的发生。
故正确答案为 ACD。

【解析 40—正确答案 C】
本题考查情报信息工作能力。
A、B、D 项错误、C 项正确，根据题干可知盗窃案件发生于 13 时 30 分，嫌疑人需要在 13 时 30 分前进入大厦，根据表格数据，在 13 时 30 分前进入大厦的有赵某、刘某、沈某三人，此处可以排除卜某嫌疑；嫌疑人实施盗窃后径直步行返回小区需用时 40 分钟，即出大厦和进小区之间的时间间隔满足 40 分钟，根据表格数据，赵某用时 2 小时，刘某用时 1 小时 40 分钟，仅有沈某用时 40 分钟，故最符合行动轨迹的嫌疑人为沈某，沈某作案的嫌疑最大。
故正确答案为 C。

考公-考研-事业单位-教资- 资料持续更新
-淘宝：Seeyee 智库